

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 494/2532

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลปี.กริม. แอน
โกฯ

โจทก์

บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเคมีคัลแอนด์
เอ็นจิเนียริง

จำเลย

ไอ.ซี.อี.โก) จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเคมีคัลแอนด์
เอ็นจิเนียริง

ผู้ยื่นคำร้อง

ไอ.ซี.อี.โก) จำกัด จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 72)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 46,250 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยจำนวน 11,080.72 บาทแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 1ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
สิบห้าต่อปี จากต้นเงิน 46,250 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระหนี้ให้
โจทก์เสร็จสิ้น ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 46,250 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 30 เมษายน 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 70,69)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 55,58)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง และค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง และค่าคำร้องให้เป็นพับ

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ